PEDOMAN PENULISAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI BERDASARKAN REGULASI DI INDONESIA

Surat Keputusan Bupati Berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah**, tergolong ke dalam **Jenis Naskah Dinas Arahan** sebagaimana termaktub pada Pasal 3. Naskah Dinas Arahan dalam penjelasan pasal tersebut merujuk pada **Naskah Dinas Penetapan** yang diperjelas pada Pasal 5 dengan bunyi:

> *Pasal 5*
>
> *Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:*
>
> ***a. Keputusan Kepala Daerah;***
>
> *b. Keputusan DPRD;*
>
> *c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan*
>
> *d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.*

Adapun susunan (format penyusunan) dan bentuk Naskah Dinas Penetapan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub pada Pasal 6.

> *Pasal 6*
>
> ***Susunan dan bentuk*** *Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan* ***Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan****.*

Lebih lanjut mengenai **Dasar Hukum Penulisan Surat Keputusan Bupati** juga secara gamblang terdapat dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah** sebagaimana dimuat pada **Pasal 1 angka 17** yang berbunyi:

> *"**Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi** Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan **berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah**, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD."*

Keterangan di atas menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar dalam format penulisan antara Naskah Dinas Biasa dan Surat Keputusan.

SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Pasal 168 ayat (1) dan (2) **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah**:

> Pasal 168
>
> (1) Perda, Perkada, dan **Keputusan Kepala Daerah**, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota **menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama**.
>
> (2) Terhadap Perda Kabupaten/Kota, peraturan bupati/ wali kota dan **keputusan bupati**/ wali kota, **penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk**.

Ketentuan penggunaan Lambang Negara diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi:

Pasal 46

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Pasal 47

(1) Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan.
(2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.

Pasal 48

(1) Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa.
(2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:
    a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;
    b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;
    c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;

d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan
e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai.

Pasal 49

Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas:

a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai;
b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai;
c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda;
d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan
e. warna alam untuk seluruh gambar lambang.

Adapun Lambang Negara yang dimuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah** dijelaskan dalam BAB XV Ketentuan Lain-Lain mengenai sistematika penulisan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Pasal 167

(1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf **Bookman Old Style dengan huruf 12**.

(2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.

(3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan

b. **menggunakan ukuran F4 berwarna putih**.

(4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. perda provinsi, perkada, PB KDH, keputusan gubernur oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi;

b. **perda kabupaten/kota, perkada, PB KDH, keputusan bupati/walikota oleh bagian hukum**; dan

c. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.

Rujukan lain sebagaimana dimuat dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah,** sebagaimana berbunyi:

Pasal 32

(1) **Jenis huruf** pada Naskah Dinas pengaturan dan **Naskah Dinas penetapan yaitu bookman old style dengan ukuran 12 (dua belas)**.

Ketentuan lainnya yang berkaitan dengan format penulisan Surat Keputusan diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Lebih lanjut, dalam Perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 diatur ketentuan format secara spesifik yang termuat dalam LAMPIRAN II, sebagaimana berbunyi:

284a.	Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik menggunakan **paragraf dengan jarak 1 spasi**, **batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm**